رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٢٩٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٧٤٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١١/٧هـ

المَوضُوعَاتُ

قرار إداري - مالية - إعانات حكومية - دعم سكني - قرض - امتناع عن إدراج اسم ضمن المستحقين - منع تكرار الاقتراض.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليه (صندوق التنمية العقارية) السلبي بالامتناع عن إدراج اسمه في منصة (سكني) وإتاحة الفرصة للاستفادة من الدعم - تضمن النظام عدم إقراض من سبق له الاقتراض من صندوق التنمية العقارية - الثابت أن المدعي سبق له الاقتراض من المدعى عليها، وحصوله على دفعتين من أصل أربع، ثم أعادها بناءً على رغبته وفك الرهن عن عقاره - موافقة امتناع المدعى عليه محل الدعوى للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) وتاريخ ١٣٩٨/١/١٧هـ، بشأن عدم إقراض من سبق له الاقتراض من صندوق التنمية العقارية.

الوقائع

تتلخص هذه الدعوى بتقدم المدعي لدى هذه المحكمة في ١٤٤٣/٣/١٢هـ طالباً الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه المتضمن امتناعه عن إدراج اسمه في منصة (سكني)، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الدعم، مفيداً أنه سبق له التقدم لصندوق التنمية العقارية بطلب قرض، وبعد وصول دوره في الصرف والتعاقد تم صرف دفعتين فقط من المبلغ المقدر حينها بـ(٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، ولظروف متعلقة به قام بإعادة المبلغ الذي تم الحصول عليه، وهو مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسين ألف ريال، وحين تقدم إلى منصة (سكني) تم إبلاغه بأنه غير مستحق، حيث سبق له الاستفادة من قرض صندوق التنمية العقارية. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها، ثم قدم ممثل المدعى عليه مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين تضمنت: أن المدعي قام بتوقيع عقد وثيقة قرض مسكن خاص برقم (٣١٥٨٢/٢/٢) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٢هـ مع صندوق التنمية العقارية، وقام المدعي باستلام الدفعة الأولى والثانية من أصل أربع دفعات، ثم قام بسداد كامل ما تم صرفه له بناء على رغبته، وقام بفك الرهن عن العقار، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) وتاريخ ١٣٩٨/١/١٧هـ القاضي في الفقرة الخامسة بأنه لا يقرض من سبق له الاقتراض من الصندوق؛ فليس من حقه الحصول على قرض سكني مرة أخرى وقد استفاد من الصندوق، واختتمت المذكرة بطلب الحكم برفض الدعوى، مرفقةً بها صورة

من تقرير صفحة المقترض وحالة العقد (تم فك الرهن)، وأنه تم حصول المدعي على دفعتين من القرض، كما أرفقت صورة من قرار مجلس الوزراء. ثم قدم المدعي عبر ذات النظام مذكرة جاء فيها: أن الهدف من الصندوق هو حصول المواطن على مسكن يؤويه هو وأسرته، وهذا ما لم يتحقق في مثل وضعه، حيث إن ما أخذ من الصندوق هو جزء من القرض وليس كامله، كما أنه تم إعادة المبلغ المقترض في أقل من سنة، والاستفادة المعنيّة في قرار مجلس الوزراء لم تتم، وختم المذكرة بالتأكيد على طلبه. وبجلسة اليوم تبين عدم حضور المدعي أو من ينوب عنه، ولصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا مبنياً على الآتي من.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه المتضمن الامتناع عن إدراج اسمه في منصة (سكني)، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الدعم؛ فإن هذه الدعوى تكون بناءً على تكييفها النظامي الصحيح من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية السلبية والتي تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بنظرها وفقاً للفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على اختصاصها بالفصل في: "ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم

الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة... ويُعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وعن قبول الدعوى من ناحية الشكل، ولما كان المستبين من الدعوى أن المدعي يطعن بالإلغاء على امتناع المدعى عليه عن إجراءٍ كان من الواجب عليه نظاماً اتخاذه؛ وعليه فإن حقيقة الدعوى تعد من قبيل الطعن على القرارات الإدارية السلبية. وبما أن المستقر قضاءً أن القرار السلبي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين، بل يظل الطعن عليه مستمراً مادام أن حالة الامتناع قائمة ومستمرة من قبل جهة الإدارة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. ومن حيث الموضوع، ولما كان المدعي يطلب القضاء بإلغاء قرار المدعى عليه المتضمن امتناعه عن إدراج اسمه في منصة (سكني)، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الدعم، ويطلب المدعى عليه القضاء برفض دعواه، وبتفحص الدائرة لأوراق الدعوى وما أثير من طرفيها، وحيث الثابت أن المدعي سبق له الاقتراض من صندوق التنمية العقارية بموجب وثيقة القرض رقم (٣١٥٨٢/٢/٢) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٢هـ، وحصول المدعي

على دفعتين من أصل أربع دفعات، ومن ثم إعادتها بناءً على رغبته وفك الرهن عن العقار، كما أن الثابت أن قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) وتاريخ ١٣٩٨/١/١٧هـ والذي استند إليه المدعى عليه في امتناعه قد نص في فقرته الخامسة على أنه: "لا يقرض من سبق له الاقتراض من الصندوق"، وهذا النص صريح بعدم أحقية من سبق له الاقتراض بالحصول على القرض مرة أخرى، كما هو الحال في هذه الدعوى؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى سلامة موقف المدعى عليه، والحكم برفض دعوى المدعي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٤٢٩٢) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد صندوق التنمية العقارية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.